

1522667-32.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... rede rádio de que um veículo Idea produto de roubo trafegava pela via.

Os policiais iniciaram patrulhamento com vistas e avistaram o veículo um pouco à frente, realizando a abordagem.

O réu Almir conduzia o automóvel e o réu Thauan estava no banco do passageiro. Foi explicado aos réus que o veículo era produto de roubo e o réu Thauan informou que adquiriu veículo na feira ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1522667-32.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1522667-32.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

ALMIR FRANCISCO DE SOUZA e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

THAUAN MARTINEZ MESQUITA e ALMIR FRANCISCO DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal porque, entre os dias 4 e 6 de outubro de 2022, THAUAN MARTINEZ MESQUITA adquiriu e recebeu, enquanto ALMIR FRANCISCO DE SOUZA conduzia, no dia 6 de outubro de 2022, por volta das 9h27 min, na Avenida Jacu Pêssego, nº 2501, Vila Carmosina, nesta cidade e comarca de São Paulo, em proveito próprio, o veículo Fiat/Idea, ostentando as placas EQF-4892, sendo as placas originais EVD-0110, pertencente à vítima Guilherme K. de B., coisa que sabiam ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 24 de outubro de 2022 (fls. 171/173).

Os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação (fls. 191/196).

O processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas de acusação, quatro testemunhas de defesa e os réus foram interrogados.

As partes apresentaram debates.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também restou comprovada.

O crime patrimonial anterior está comprovado pela documentação juntada aos autos e pela prova oral colhida.

Em seu interrogatório, o réu Thauan disse que assim que saiu da cadeia, estava reestruturando sua vida e havia começado a trabalhar com sua irmã no pet shop. Depois, o interrogado começou a trabalhar com transportes. O interrogado achou o carro mencionando na denúncia através da pessoa de "Fernando", no Facebook, sendo que "Fernando" pediu para que o interrogado o encontrasse em uma feira na Avenida Raimundo Pereira de Magalhães. Lá chegando, "Fernando" lhe apresentou o carro e os documentos, dizendo que havia algumas coisas para fazer no veículo. O interrogado comprou o veículo na boa-fé, para trabalhar. Na semana seguinte, em uma quinta-feira, o interrogado levou uma caixa de leite para os filhos do réu Almir e depois deu uma carona para ele para Mauá. Porém, os réus foram abordados na Avenida Jacu Pêssego, ocasião em que os policiais lhe informaram que o veículo estava com queixa de roubo. Quando o interrogado comprou o carro, "Fernando" lhe mostrou que no SINESP - Cidadão não constava queixa em relação ao veículo. O interrogado não levou o carro para que fosse feito laudo de vistoria. O interrogado não conseguiu mais contato com "Fernando" após sua detenção. O interrogado havia comprado o veículo sete ou oito dias antes de ser abordado pela polícia, no dia 29, mas o interrogado não sabe esclarecer por que há uma queixa de roubo do veículo feita dois dias antes da abordagem. O interrogado não tem mais a conversa de celular travada entre ele e "Fernando" porque as mensagens tinham programação para serem apagadas após 24 horas de seu recebimento. O réu Almir havia pedido uma carona para Mauá para ir buscar uma peça de carro. Apesar de não ser habilitado, o interrogado trabalha com sua mulher, que é habilitada. O interrogado não tem filhos menores de idade. O interrogado fez outras consultas acerca do veículo após a compra do carro, através de sua esposa Jéssica. Na delegacia, o delegado disse que o carro estava com queixa de roubo e o interrogado explicou a ele que no SINESP não constava nada.

Em seu interrogatório, o réu Almir disse que no dia dos fatos acordou 6h40min para levar sua filha Ana Clara para a escola, um EMEI em Osasco, bem como que sua namorada havia dormido em casa e ido ao ponto de ônibus.

Após ter deixado a menina na escola, o interrogado chegou em casa às 8h e o réu Thauan foi ao local, levando uma caixa de leite.

O interrogado pediu ao réu Thauan uma carona para ir a Mauá pegar um cabeçote, pois aquele do carro do interrogado estava rachado. O réu Thauan disse que o levaria, mas que não era habilitado.

Dessa forma, o interrogado se dirigiu para Mauá na condução do veículo do réu Thauan, mas, no trajeto, foi abordado por policiais na Avenida Jacu Pêssego.

Os policiais pediram que os réus descessem do veículo e isso foi feito, sendo a abordagem tranquila. Em seguida, os policiais disseram que o carro era produto de roubo e encaminharam os réus ao 22º Distrito Policial.

Na delegacia, o réu Thauan disse que tinha comprado o veículo na feira do rolo. Os policiais disseram que os réus iriam passar por reconhecimento, mas isso não foi feito e os réus foram indiciados pelo art. 180, caput, do Código Penal.

O interrogado havia saído da cadeia no dia 20 de setembro e dado baixa em 21 de setembro de 2022.

O interrogado tem quatro filhos: Daniel, de 11 anos, Samuel, de 9 anos, Ana Clara, de 4 anos e Vitória, de 6 anos.

A esposa do interrogado começou a usar entorpecentes e abandonou as crianças.

Diante disso, a família do interrogado estava cuidando dos menores.

O interrogado estava morando na casa de sua mãe porque a casa do interrogado estava "deformada".

O interrogado conhece o réu Thauan porque um tio seu é casado com a tia dele, Alessandra.

O réu Thauan muitas vezes pegou os filhos do interrogado do meio da rua e os levou para a casa da mãe do interrogado.

O interrogado não desconfiou que o carro do réu Thauan era produto de crime, pois ele disse que tinha o veículo há quinze dias.

O réu Thauan havia lhe dito ter comprado o carro na feira do rolo da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, dizendo que havia adquirido inicialmente o veículo de uma pessoa no Facebook e depois combinado de encontrar essa pessoa em referida feira do rolo.

Todavia, a versão dos fatos apresentada pelos réus não merece qualquer credibilidade, não se sustentando quando confrontada com as demais provas colhidas nos autos.

O policial Aldiê depôs que estava em patrulhamento de rotina quando receberam a informação via rede rádio de que um veículo Idea produto de roubo trafegava pela via.

Os policiais iniciaram patrulhamento com vistas e avistaram o veículo um pouco à frente, realizando a abordagem.

O réu Almir conduzia o automóvel e o réu Thauan estava no banco do passageiro. Foi explicado aos réus que o veículo era produto de roubo e o réu Thauan informou que adquiriu veículo na feira do rolo, salvo engano na feira de Pirituba, por R\$ 4.000,00, valor bem inferior ao de tabela, mas não informou quem era o vendedor do veículo.

O automóvel estava com placa falsa, de outro veículo. O réu disse que ao adquirir o veículo, na checaram a placa.

O depoente fez contato com o proprietário que fez a queixa de roubo e ele disse que não sabia que o veículo tinha queixa anterior de furto em relação aos chassis. Ele também disse ter adquirido o carro por valor abaixo da tabela, em uma rede social. Essa vítima não reconheceu os réus como os autores do roubo.

O réu Almir disse que estava conduzido o veículo para Mauá porque os réus iriam comprar peças para outro veículo.

De igual forma, a policial Talita relatou que estava em patrulhamento pela Avenida Jacu Pêssego quando recebeu a informação via Projeto Radar de que o veículo mencionado na denúncia estava pela via.

Foi feita a abordagem, sendo que o réu Almir era o motorista do automóvel e o réu Thauan disse ter adquirido o carro na feira do rolo.

Em relação à placa do veículo, havia queixa de roubo de dois dias antes da abordagem.

O réu Almir disse que havia sido chamado pelo réu Thauan para dirigir o carro até Mauá porque era habilitado.

Conforme orientação que prevalece em nossos Tribunais, os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e uma vez que os policiais não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.

No caso em exame, os policiais não conheciam o réu e não tinham motivos pessoais para incriminá-lo falsamente. Ademais, não surgiu nos autos nenhum motivo de suspeição do trabalho policial.

A testemunha de defesa Severino disse que conhece o réu Almir há quinze anos e ficou sabendo que o réu estava na casa da mãe dele uma semana depois que ele tinha saído da prisão.

O depoente foi visitar o réu Almir na quarta-feira antecedente à quinta-feira em que ele foi preso. Nesse dia, o réu Almir disse ao depoente que estava bem e cuidando de seus filhos, pois a mulher dele tinha ido embora, deixando os filhos com ele.

O depoente ficou meia hora conversando com o réu Almir, que disse que tinha arrumado um serviço.

O réu Almir tem quatro filhos e estava morando a mãe dele.

A testemunha de defesa Lais depôs que conhece o réu Almir do bairro, há dez ou quinze anos.

Ficou sabendo que o réu Almir ficou algum tempo preso e a depoente chegou a encontrar a mãe dele em uma ocasião, que disse que ele estava na rua.

O réu Almir tem filhos e a depoente ficou sabendo que a mulher dele o tinha abandonado com os filhos.

O réu Almir estava morando junto com a mãe dele após ter saído da prisão.

Os depoimentos das testemunhas de defesa são insuficientes para se comprovar a inocência dos réus, uma vez que nada souberam informar sobre a abordagem dos acusados.

Assim, a versão sustentada pelos réus de que não tinham ciência da origem ilícita do bem receptado não merece prevalecer uma vez que, conforme demonstrado pela prova colhida, o réu Thauan adquiriu e o réu Almir conduzia veículo roubado poucos dias após sua subtração e não souberam justificar, de forma convincente, o recebimento do bem subtraído, o que evidencia a presença do elemento subjetivo do crime, não se podendo cogitar, pois, da simples ingenuidade dos réus. Observo, ainda, que o print

de WhatsApp juntado pela defesa (fls. 228/230) não comprova a aquisição lícita do veículo mencionado na denúncia.

Desta forma, as circunstâncias que envolveram os fatos e a própria conduta dos agentes evidenciam a presença de dolo, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa do delito. Nesse sentido:

"PROVA - Meios - Receptação dolosa - A caracterização do dolo no crime de receptação é mesmo difícil, porque a transação, no mais das vezes é feita a quatro paredes, sem testemunhas externas, sendo de capital importância, assim, o exame das circunstâncias que envolvem o ato e que autorizam o julgador a lançar mão de indícios - Entendimento - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. 1.156.515-3/7 - São Paulo - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator: Pinheiro Franco - 27.03.08 - V.U. - Voto n. 10.485).; "Receptação dolosa. Prévia ciência da origem criminosa da coisa. Possibilidade de ser deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do agente antes e depois do delito. Inteligência do art. 180, "caput", do Código Penal" (RT 717/385).;"RECEPTAÇÃO - Dolo - Prova - Indícios e circunstâncias - Suficiência (TACrimSP) RT 726/666"; PROVA - Indícios - Receptação - Reconhecimento do dolo do agente com fundamento na prova indiciária - Possibilidade - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 873.307.3/4 - Jales - 11ª Câmara Criminal - Relator: Silveira Lima - 26.09.07 - V.U. - Voto n. 12.382)."

Em suma, tem-se que a prova dos autos é completamente desfavorável aos réus, à medida em que eles não souberam justificar, de forma convincente, a posse do bem subtraído poucos dias após o crime patrimonial anterior, o qual estava sem documentação que comprovasse a licitude de sua origem.

Desta forma, caracterizado o crime, passo a dosar as penas.

1) Quanto ao réu Thauan:

O réu ostenta maus antecedentes (fls. 163/164 - condenações perante a 10ª e 22ª Varas Criminais da Comarca da Capital, GRS, 1 e 2), o que indica que possui personalidade voltada para a prática de crimes, fazendo deles o seu meio de vida. Desta forma, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em virtude da situação econômica do réu.

O réu é reincidente (fls. 164 - condenação perante a 16ª Vara Criminal da Comarca da Capital, GR 3), razão pela qual elevo sua pena de 1/6, resultando em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

Em razão da personalidade desvirtuada do réu e de sua reincidência, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, pois possui maus antecedentes, é reincidente e demonstrou ter personalidade voltada para a prática de crimes, o que torna a substituição insuficiente e não recomendável.

2) Quanto ao réu Almir:

O réu ostenta maus antecedentes (fls. 150/152 – condenações perante a 5ª e 11ª Varas Criminais da Comarca da Capital), o que indica que possui personalidade voltada para a prática de crimes, fazendo deles o seu meio de vida. Desta forma, fixo a pena base acima do mínimo legal, em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em virtude da situação econômica do réu.

O réu é reincidente (fls. 153 – condenação perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Osasco, processo: 1500440-47.2020.8.26.0542), razão pela qual elevo sua pena de 1/6, resultando em 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

Em razão da personalidade desvirtuada do réu e de sua reincidência, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal, pois possui maus antecedentes, é reincidente e demonstrou ter personalidade voltada para a prática de crimes, o que torna a substituição insuficiente e não recomendável.

Isto posto, CONDENO THAUAN MARTINEZ MESQUITA e ALMIR FRANCISCO DE SOUZA, qualificados nos autos, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, aplicando, a cada um deles, a pena privativa de liberdade de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e a pena pecuniária de 12 dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Os réus não poderão apelar em liberdade, diante do regime inicial de cumprimento de pena fixado, de suas reincidências, de suas personalidades desvirtuadas, de sua periculosidade e porque permaneceram presos durante todo o processo, não se justificando sua soltura após a condenação. Ademais, tudo indica que, soltos, os réus voltarão a delinquir.

Não há lapso temporal para a detração.

Recomendem-se os réus nas prisões em que se encontram.

Após o trânsito em julgado lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se.

São Paulo, 6 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA